

中级经济法

思维导图

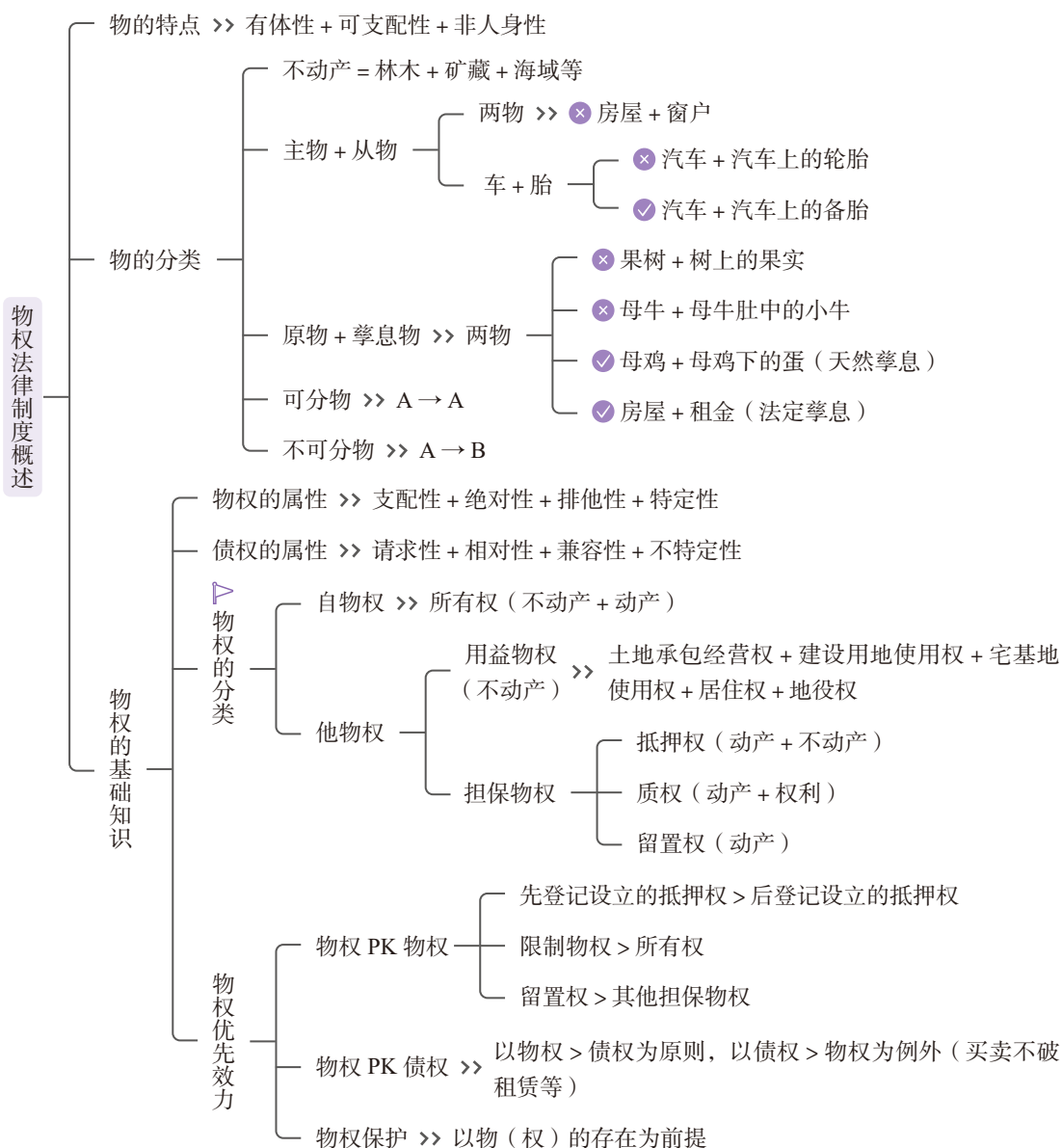


■ 之了课堂周周老师 编

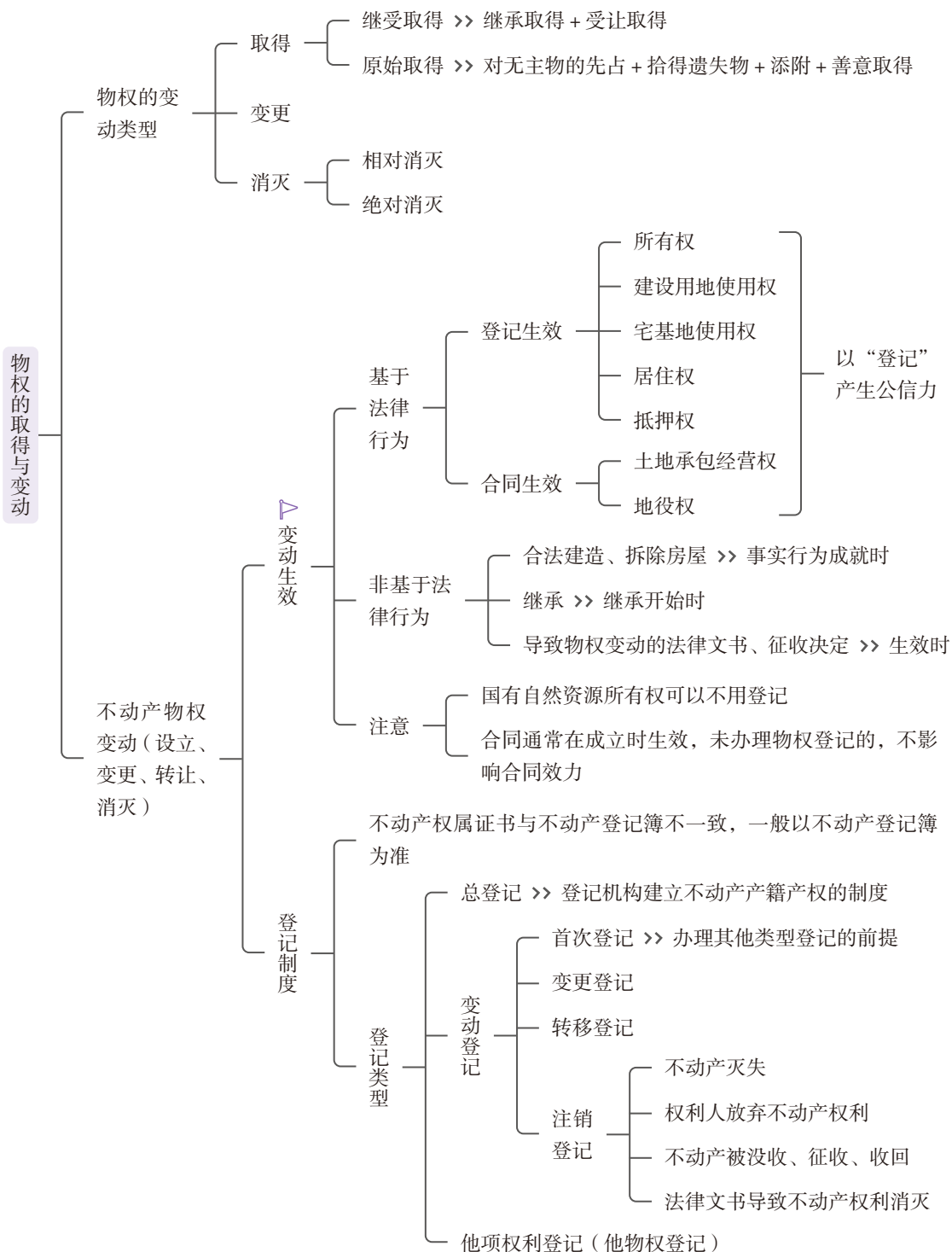
2026 年中级会计职称考试

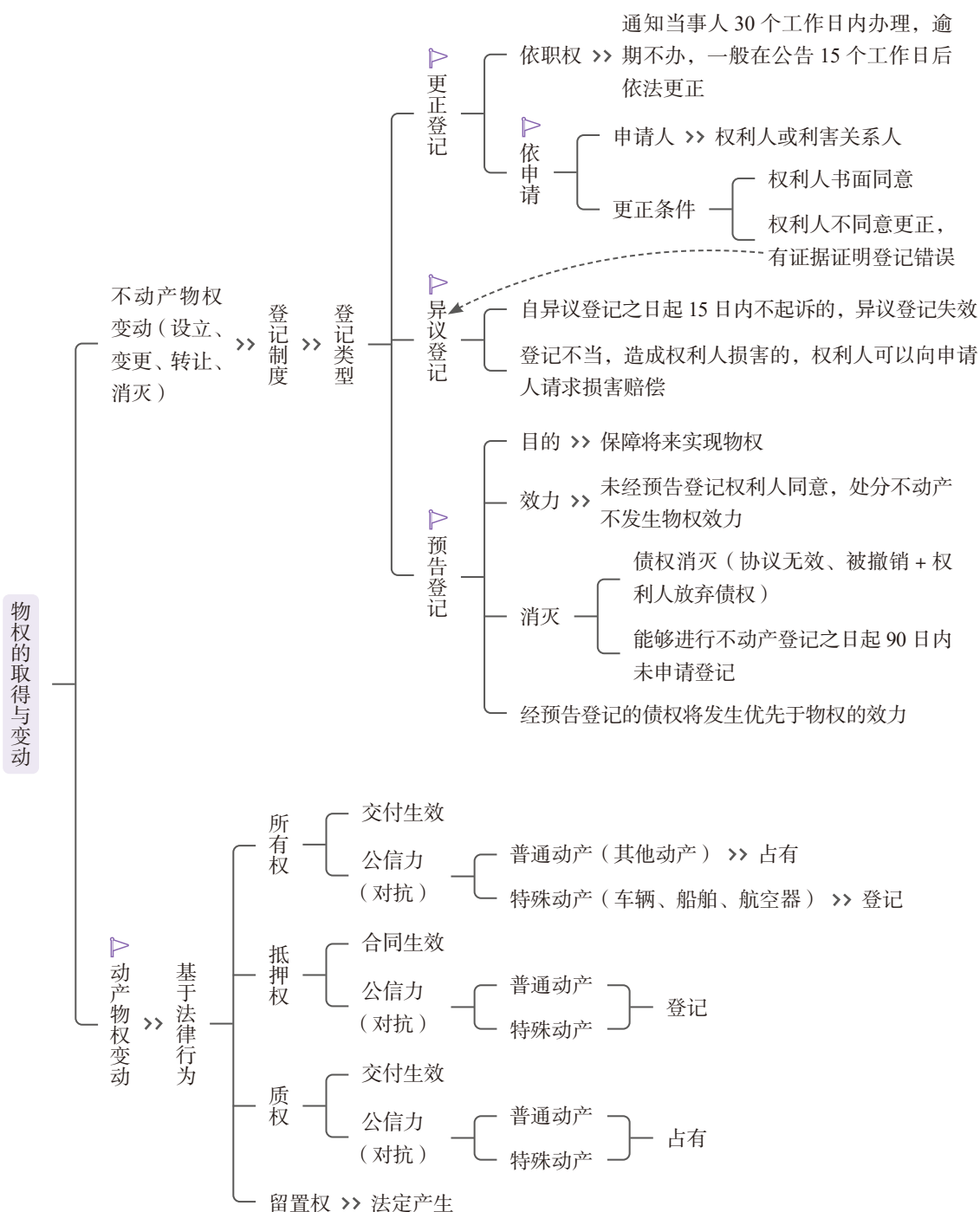
第四章 物权法律制度

第一单元 物权法律制度概述



第二单元 物权的取得与变动

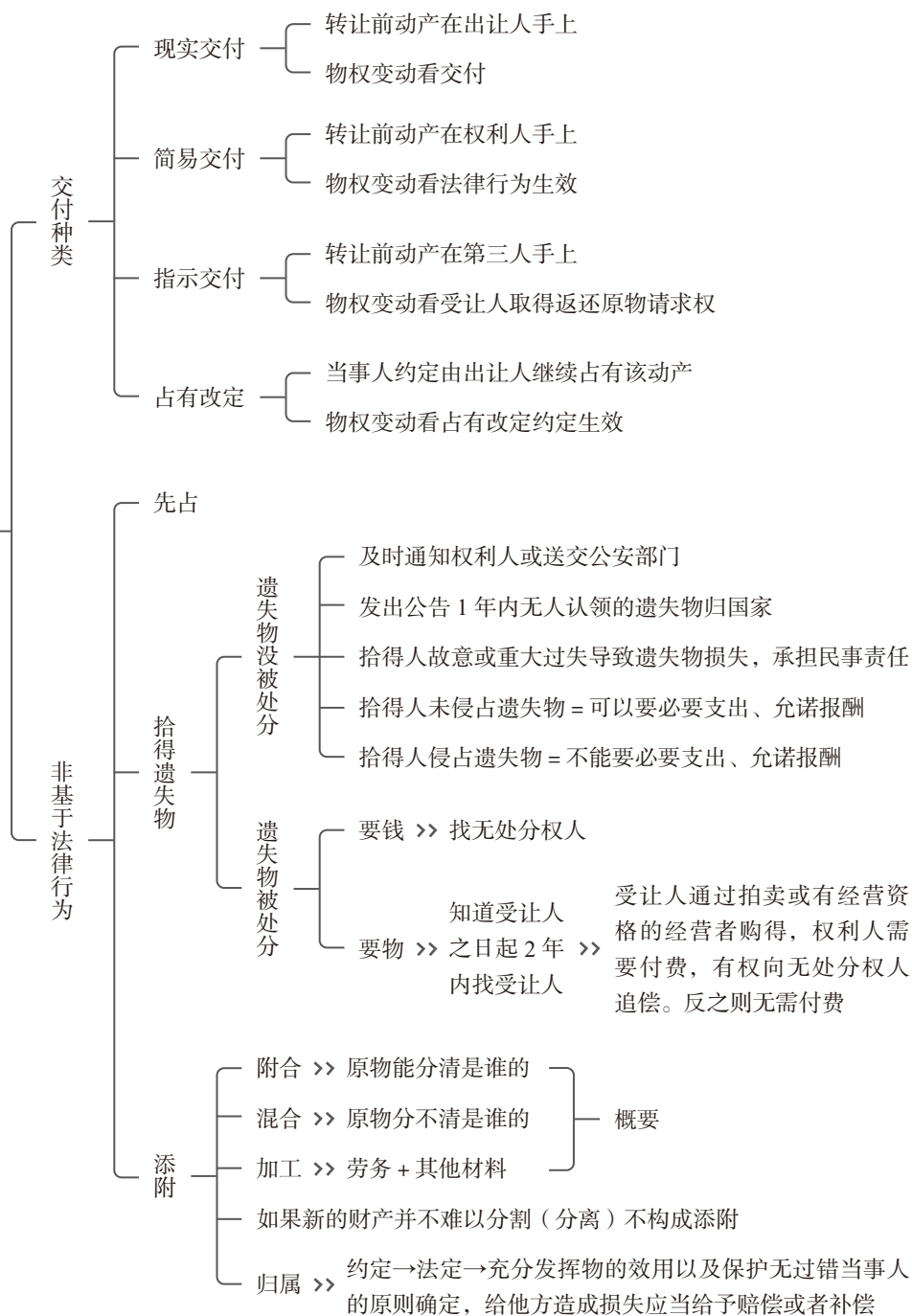


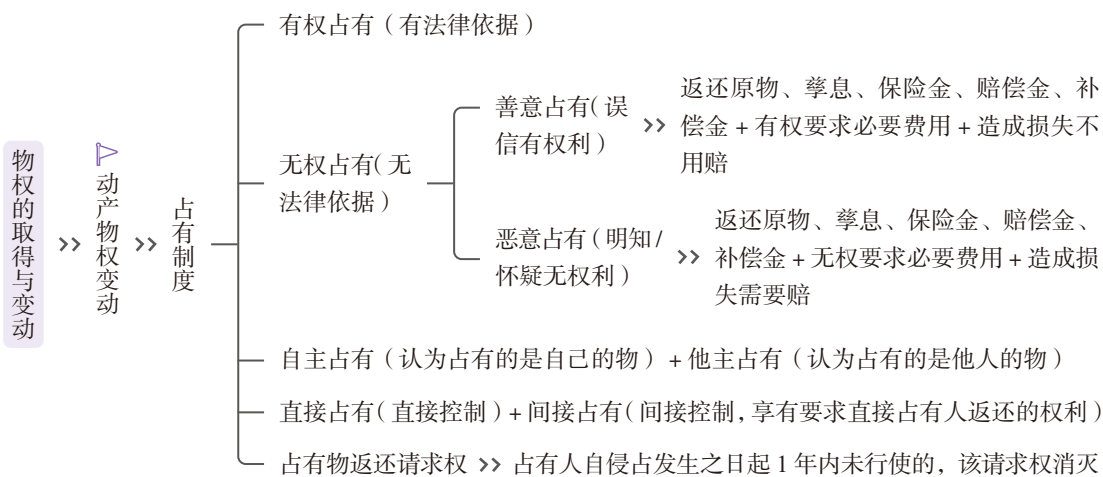


物权的取得与变动

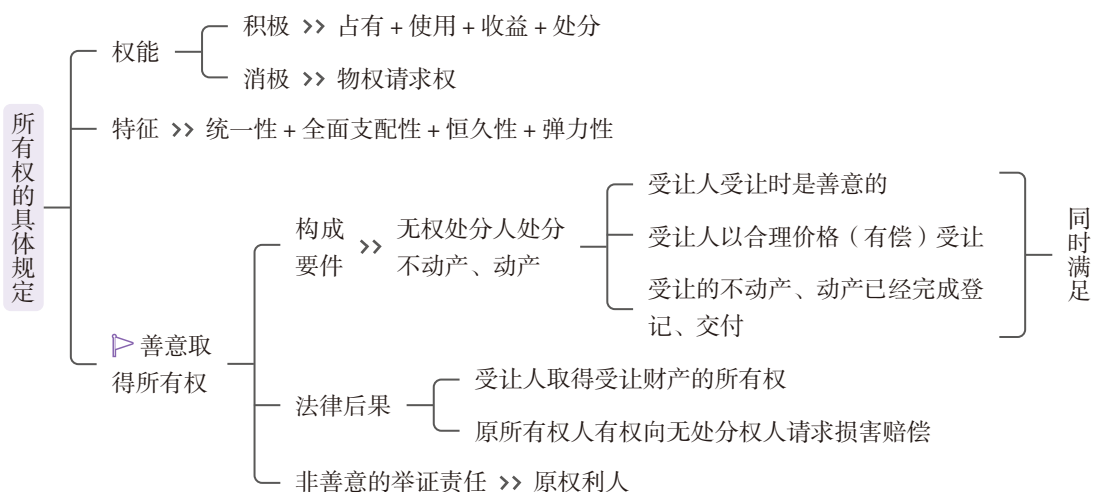
>>

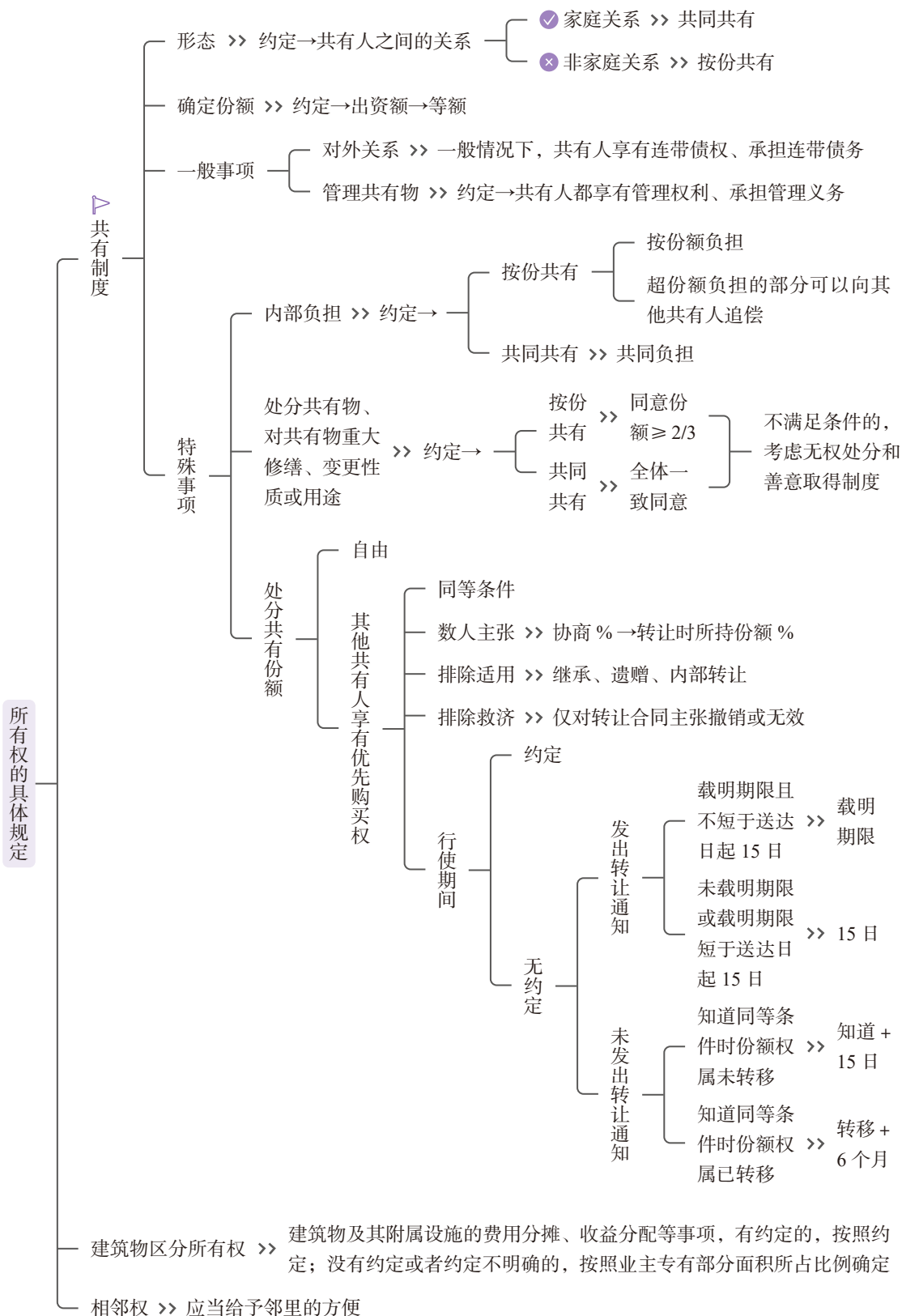
▶ 动产物权变动



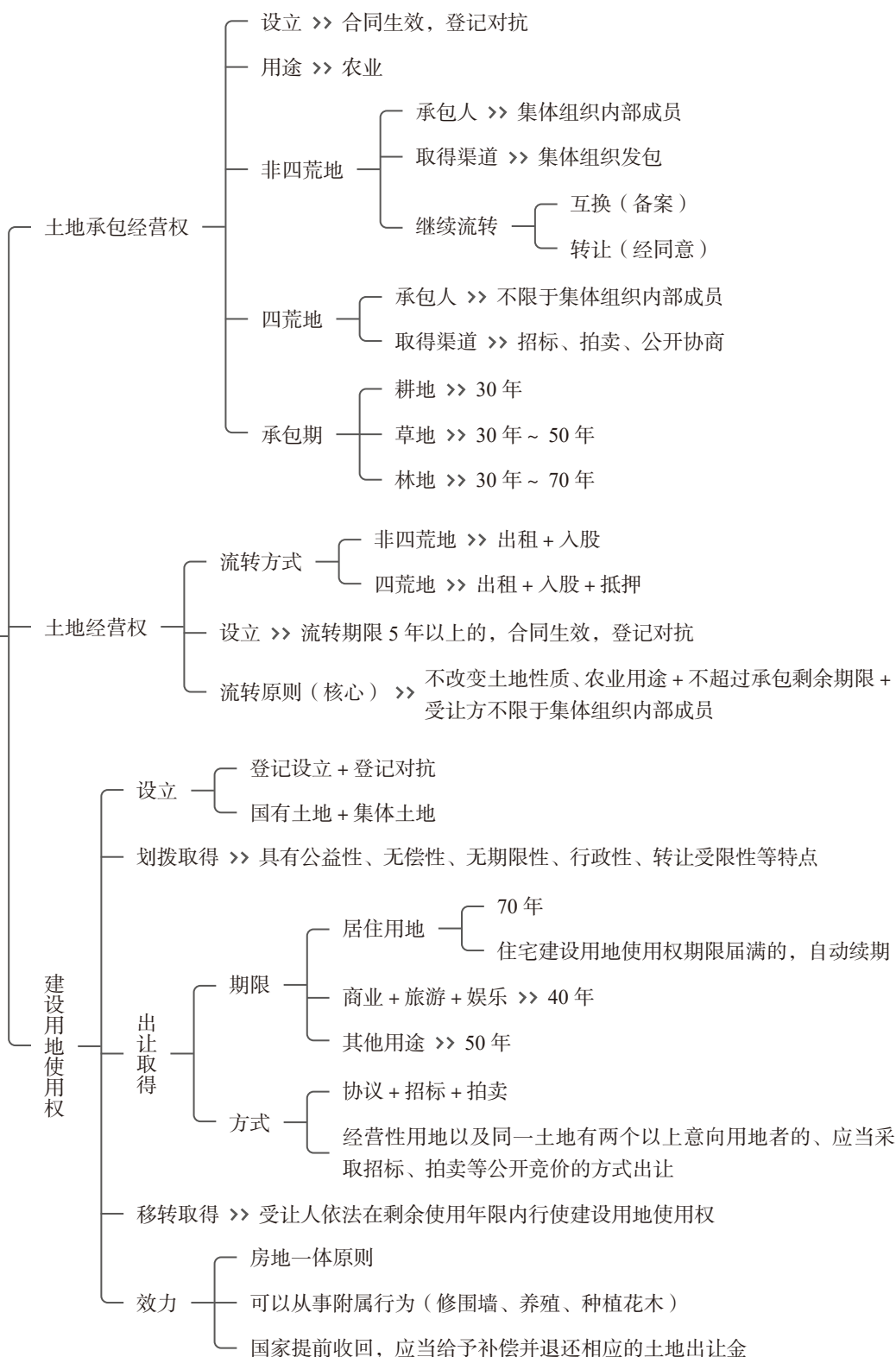


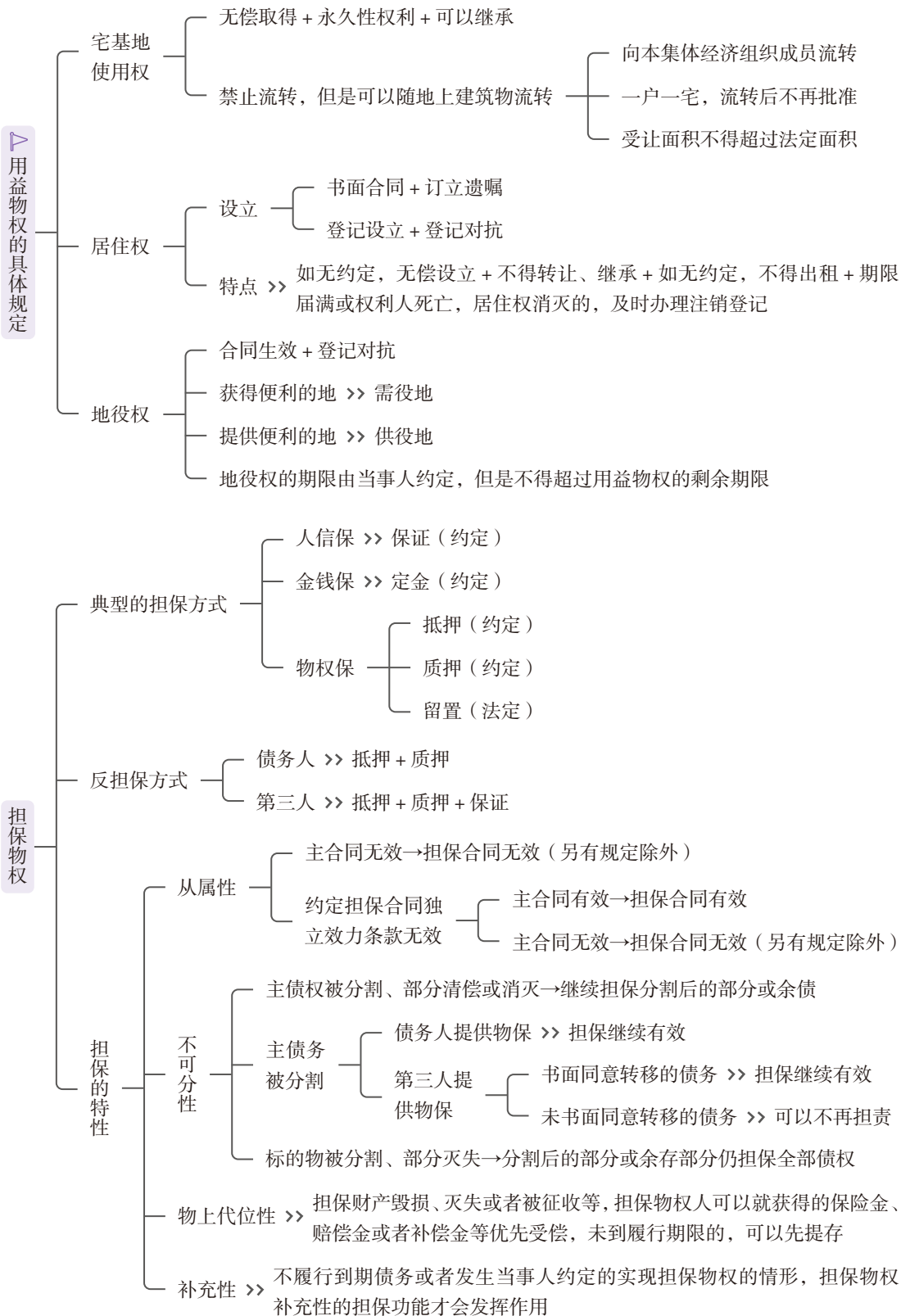
第三单元 各种物权的具体规定

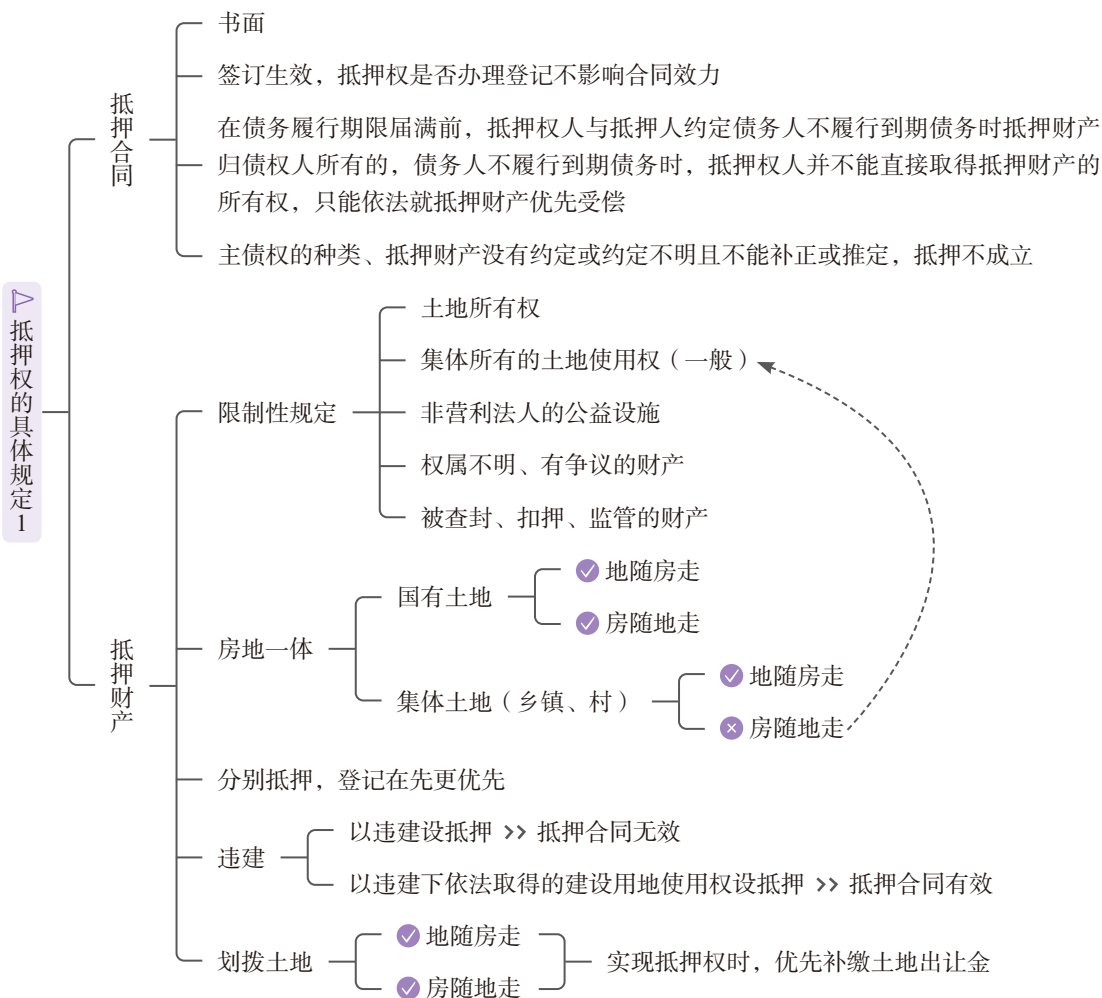
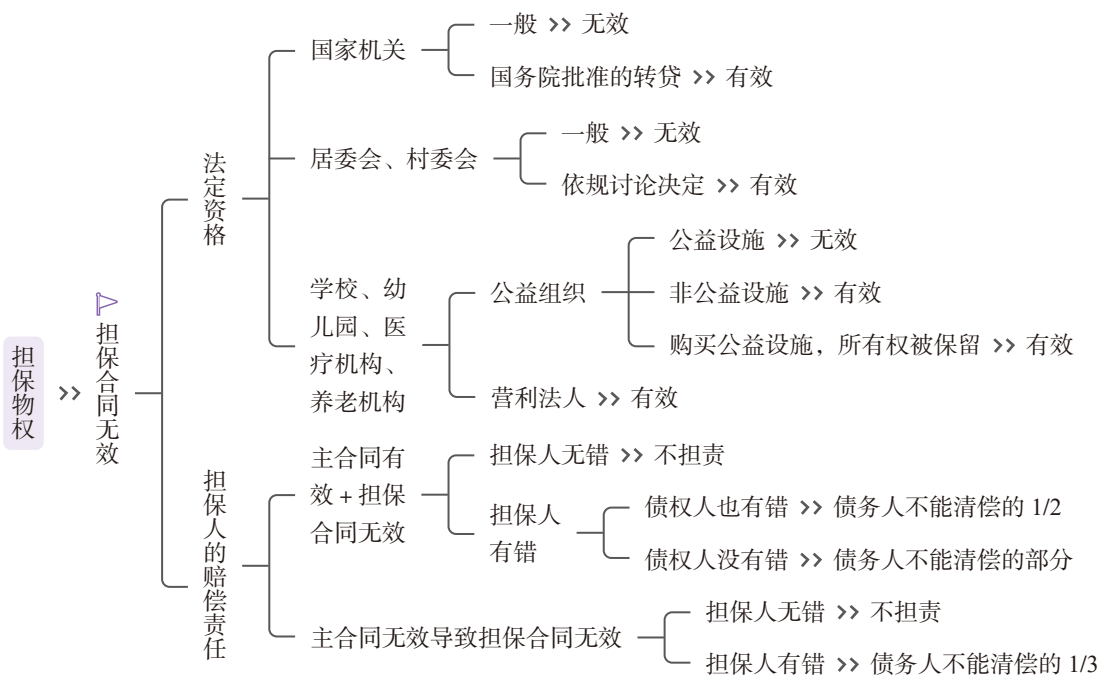




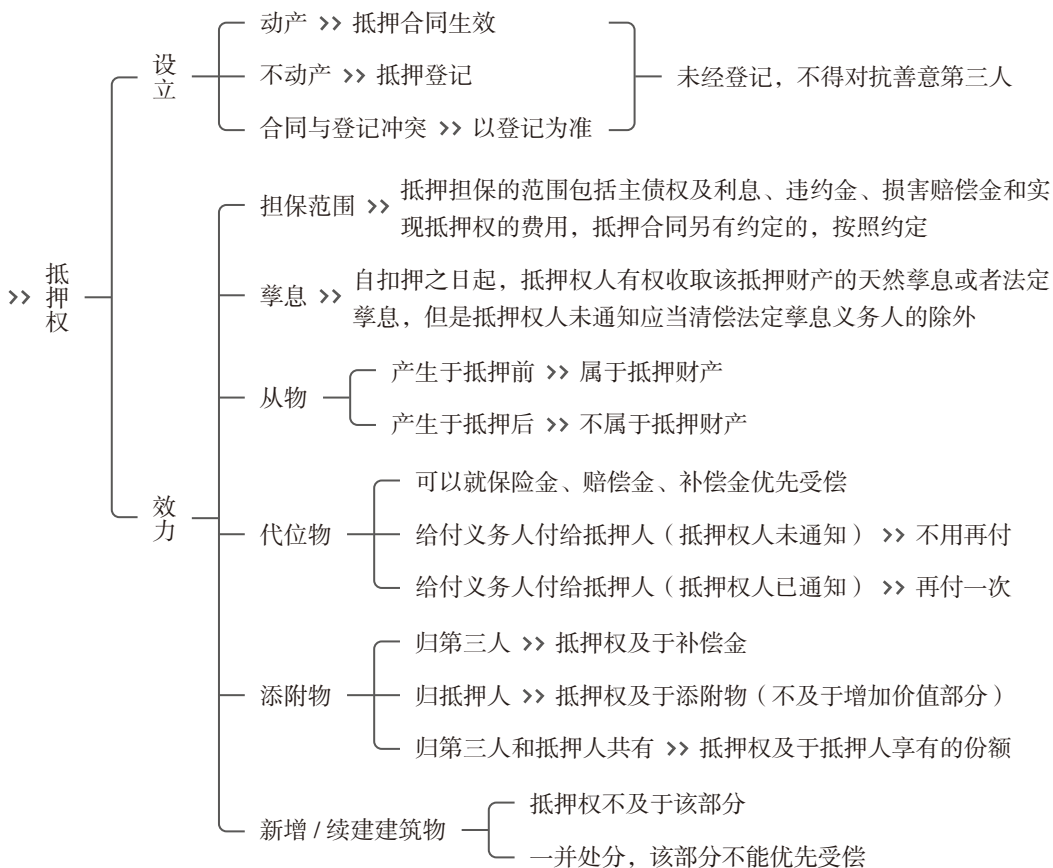
用益物权的具体规定



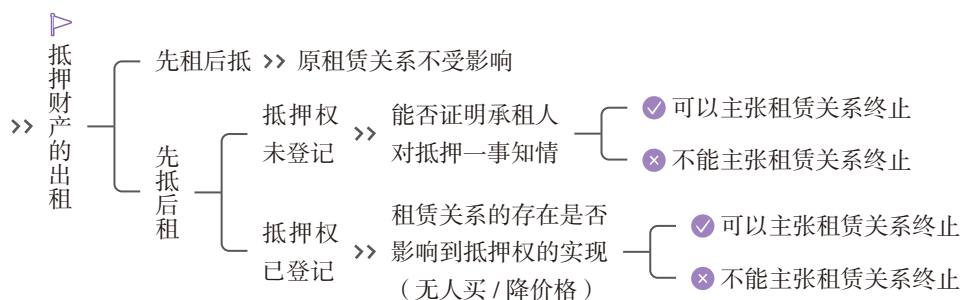


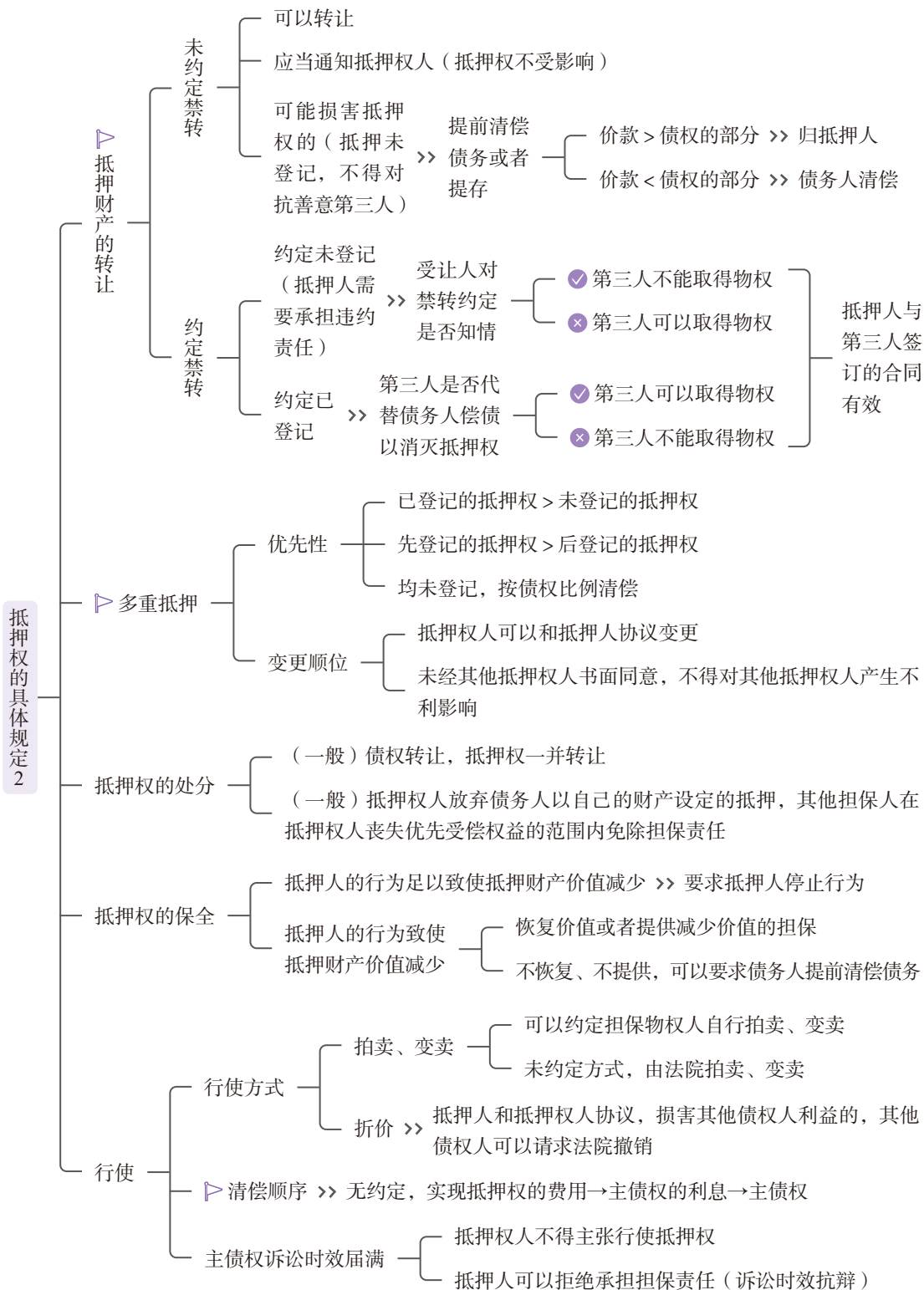


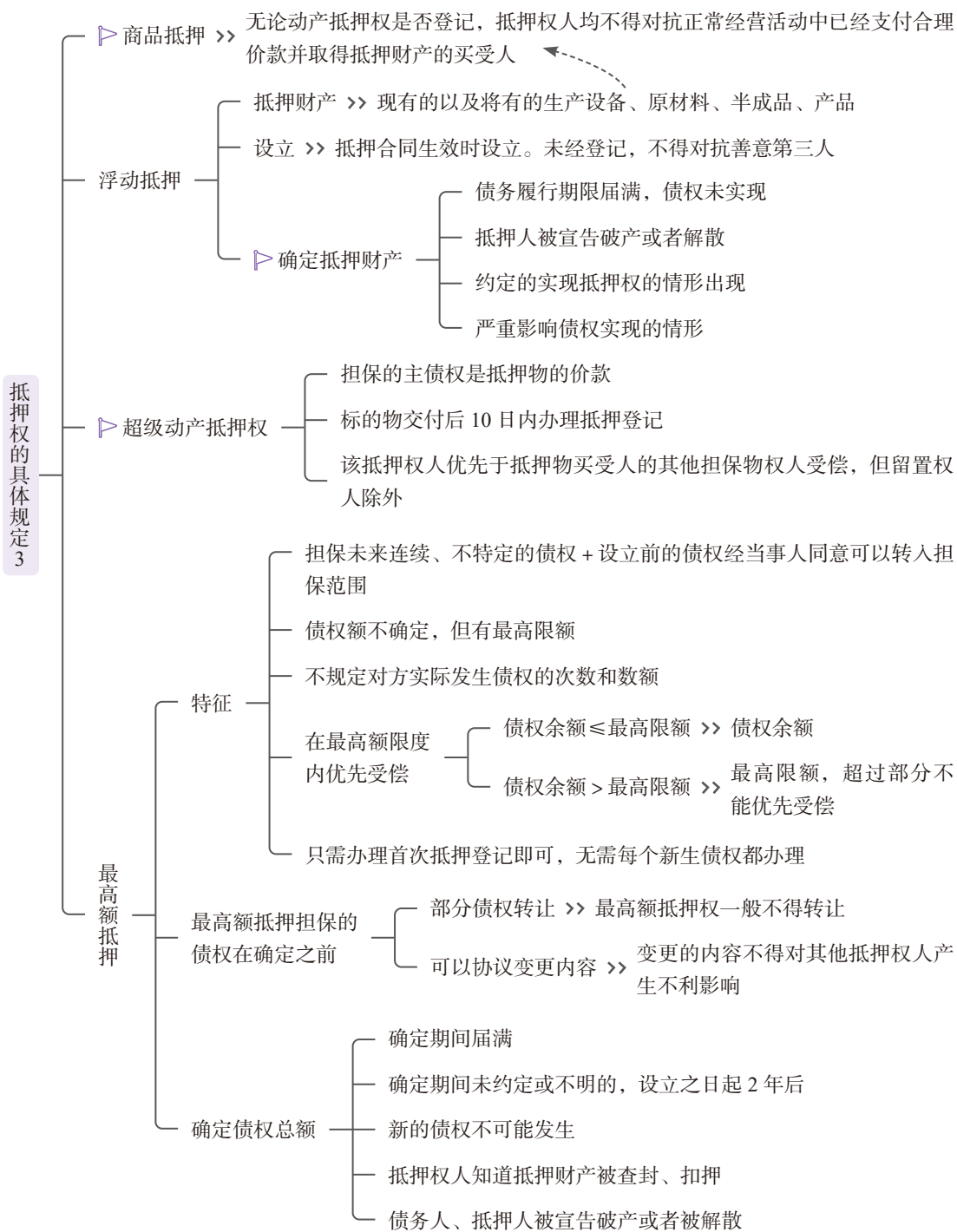
抵押权的具体规定 1



抵押权的具体规定 2







质权和留置权的具体规定

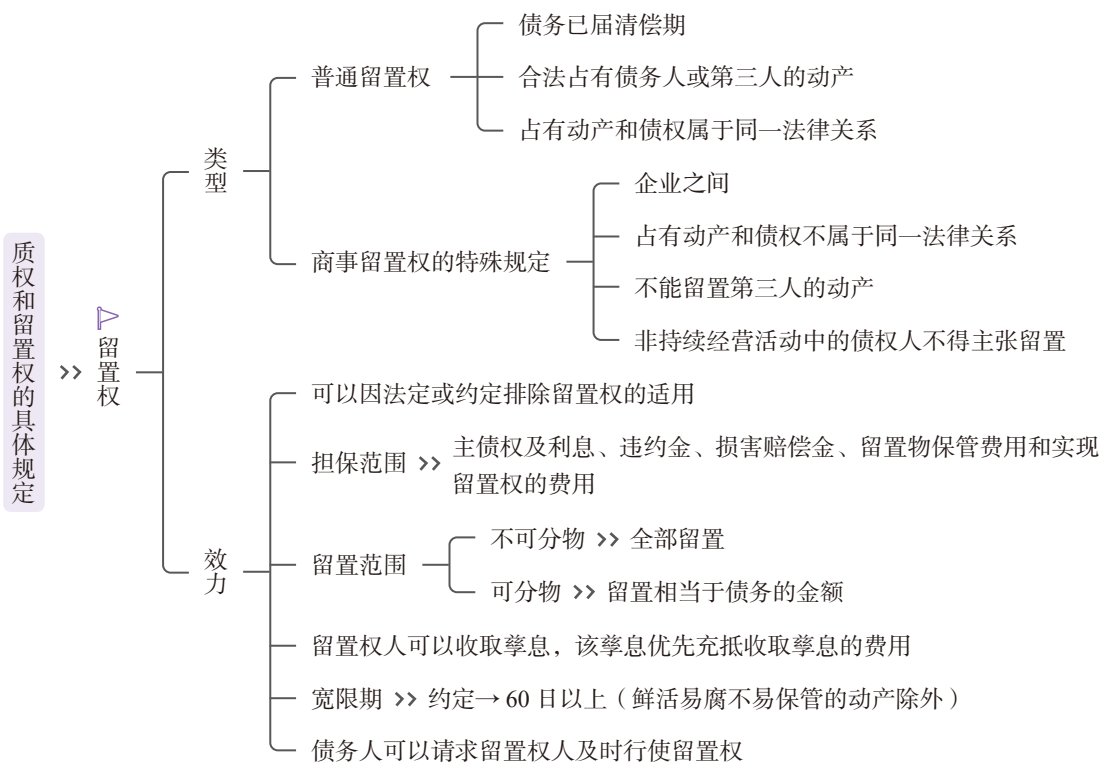
>> 质权

动产质权

- ▶ 质押合同
 - 书面
 - 成立生效
 - 在债务履行期限届满前，质权人与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有的，债务人不履行到期债务时，质权人并不能直接取得质押财产的所有权，只能依法就质押财产优先受偿
 - 未约定担保范围：主债权及利息、违约金、损害赔偿金、质物保管费用和实现质权的费用为担保范围
- 设立
 - ▶ 自行监管 >> 交付日
 - 监管人监管 >> 监管人实际控制货物之日
- 质权人的权利
 - 除另有约定外，可以收取孳息
 - 非因质权人原因质押财产价值减损
 - 有权要求出质人提供担保
 - 出质人不提供，可以拍卖、变卖质押财产受偿或提存
- 质权人的妥善保管义务
 - 擅自使用或处分，造成损失，应当赔偿
 - 保管不善
 - 致使“毁灭”，应当赔偿
 - 可能“毁灭”，要求提存或提前偿债并取回财产
- 行使
 - 质权人怠于行权造成损害，承担赔偿责任
 - 第三人提供质押担保，质权人行使质权后，第三人可以向债务人追偿

权利质权

- ▶ 设立
 - 三票三单一债券
 - 有权利凭证 >> 交付
 - 无权利凭证 >> 登记
 - 其他 >> 登记
 - 不动产权利不能用作质押
- 应收账款出质
 - 一般不得转让，协商同意转让所获价款提前偿债或提存
 - 债务人确认真实性后不得反悔不承担
 - 债务人向债权人履行义务
 - 质权人未通知向自己履行 >> 无需向质权人履行
 - 质权人已通知向自己履行 >> 需要向质权人履行
 - 以收益权等将有的应收账款项目出质
 - 有特定账户且款项足以偿债 >> 以账户内资金优先受偿
 - 无特定账户或特定账户款项不足偿债 >> 对项目进行拍卖、变卖、折价受偿



中级经济法 思维导图

Economic Law

